CONTRATO DE LICENCIA DE USO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE PLANEACIÓN DE RUTAS

Contrato de licencia de uso y soporte de software de planeación de rutas celebrado en la Ciudad de México, el 20 de agosto de 2026, por una parte, por Zava Bebidas, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "ZAVA" o el "licenciatario"), representada en este acto por su Director de Tecnología, el Ing. Arturo Méndez Villalobos, y por la otra, por Tailspin Software, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "EL LICENCIANTE"), representada en este acto por su apoderado, el Lic. Gabriel Ríos Montaño, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara "ZAVA", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 18,452, otorgada ante la fe del Notario Público número 27 de Mérida, Yucatán, e inscrita en el Registro Público de Comercio correspondiente.

b) Se dedica al embotellado, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas, a través de su planta en Mérida, Yucatán, y de sus centros de distribución (CEDIS) Norte, Centro, Golfo y Península.

c) Requiere una herramienta de planeación y optimización de rutas para mejorar la productividad de la distribución en sus cuatro CEDIS.

d) Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II. Declara "EL LICENCIANTE", por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil mexicana debidamente constituida, según consta en la escritura pública número 88,034, otorgada ante la fe del Notario Público número 151 de la Ciudad de México.

b) Es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el software de planeación y optimización de rutas denominado "Tailspin RutaÓptima" (en lo sucesivo, el "Software") y está facultada para otorgar licencias de uso sobre el mismo.

c) Cuenta con la infraestructura, el personal técnico y la experiencia necesarios para prestar los servicios de implementación y soporte objeto de este contrato.

d) Su representante cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas.

III. Declaran ambas partes que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y que es su voluntad obligarse en los términos del presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL LICENCIANTE otorga a ZAVA, en su carácter de licenciatario, una licencia de uso no exclusiva e intransferible del Software, en modalidad de servicio en la nube, para la planeación, optimización y seguimiento de las rutas de distribución de los CEDIS Norte, Centro, Golfo y Península, y se obliga a prestar los servicios de implementación, capacitación y soporte técnico descritos en este contrato.

SEGUNDA. ALCANCE DE LA LICENCIA. La licencia ampara hasta 250 (doscientos cincuenta) usuarios nombrados de planeación y 600 (seiscientos) dispositivos móviles de operadores de reparto. ZAVA podrá ampliar el número de usuarios o dispositivos a los precios unitarios de la lista de precios anexa. ZAVA no podrá sublicenciar, arrendar ni poner el Software a disposición de terceros, ni descompilarlo, realizar ingeniería inversa o intentar obtener sus programas fuente.

TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. ZAVA pagará a EL LICENCIANTE: (a) una cuota anual de licencia y soporte de $2,940,000.00 (dos millones novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagadera en cuatro exhibiciones trimestrales anticipadas; y (b) una cuota única de implementación de $680,000.00 (seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, pagadera 50% al inicio y 50% a la puesta en operación en el último CEDIS. Los pagos se realizarán dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del CFDI correspondiente.

CUARTA. VIGENCIA. El presente contrato tendrá una vigencia de 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la fecha de su celebración, y se renovará por periodos de 12 (doce) meses salvo aviso en contrario de cualquiera de las partes con 90 (noventa) días naturales de anticipación.

QUINTA. IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN. EL LICENCIANTE configurará el Software con los catálogos de clientes, rutas, vehículos y restricciones de entrega de ZAVA, lo integrará con su sistema de gestión empresarial y capacitará a los usuarios clave de cada CEDIS. La implementación se realizará por etapas, iniciando en el CEDIS Península y concluyendo en el CEDIS Norte, en un plazo máximo de 16 (dieciséis) semanas.

SEXTA. SOPORTE Y NIVELES DE SERVICIO. EL LICENCIANTE garantiza una disponibilidad mensual del Software de al menos 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) y brindará soporte técnico bilingüe por portal, correo electrónico y teléfono. Los tiempos máximos de respuesta serán de 1 (una) hora para incidentes críticos, 4 (cuatro) horas para incidentes altos y 1 (un) día hábil para los demás. Las actualizaciones y nuevas versiones se incluyen sin costo adicional.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS. Los derechos de propiedad intelectual sobre el Software, sus actualizaciones, configuraciones estándar y documentación pertenecen en todo momento a EL LICENCIANTE, y este contrato no transmite a ZAVA ningún derecho distinto de la licencia de uso aquí pactada. Los datos que ZAVA cargue o genere en el Software (clientes, rutas, volúmenes y ubicaciones) son y seguirán siendo propiedad exclusiva de ZAVA; al término del contrato, EL LICENCIANTE los entregará a ZAVA en un formato estándar y después los eliminará de sus servidores.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Las partes mantendrán en estricta confidencialidad la información que reciban con motivo de este contrato. EL LICENCIANTE aplicará medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos de ZAVA, incluyendo cifrado en tránsito y en reposo, controles de acceso y respaldos diarios, y notificará a ZAVA cualquier incidente de seguridad dentro de las 24 horas siguientes a su detección.

NOVENA. PENAS CONVENCIONALES, TERMINACIÓN Y CESIÓN. Si la disponibilidad mensual es inferior a la pactada, EL LICENCIANTE otorgará a ZAVA un crédito del 5% (cinco por ciento) de la cuota trimestral por cada punto porcentual por debajo del nivel comprometido, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento). ZAVA podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad si la disponibilidad es inferior al 97% (noventa y siete por ciento) durante dos meses consecutivos. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos u obligaciones sin el consentimiento previo y por escrito de la otra.

DÉCIMA. DOMICILIOS. Para recibir avisos y notificaciones relacionados con este contrato, las partes señalan los siguientes domicilios: ZAVA, Calle 60 Norte número 450, Parque Industrial Yucatán, C.P. 97302, Mérida, Yucatán; EL LICENCIANTE, Avenida Paseo de la Reforma número 350, piso 14, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a la otra parte con 10 (diez) días hábiles de anticipación.